



PUTUSAN
Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beny Hardi Putra Alias Beny Bin Rasili Hardianto;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /18 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.II Bandar Ratu Rt.002 / Rw..000 Kel.Bandar Ratu Kec.Kota Mukomuko Kab.Mukomuko Prov.Bengkulu. Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsari Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Beny Hardi Putra Alias Beny Bin Rasili Hardianto ditangkap tanggal 7 September 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2026 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bedi Setiawan Al Fahmi, SH., M.Kn., MH., Anteng Pambudi, SH., dan Agung Pribadi, SH., Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office 'Bedis Alfahmi & Partners (BAP)' beralamat Kantor di Jalan Ampel No. 12 Papringan, Depok, Sleman D.I.Y 55281 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor 1174/PID/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 11 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 11 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, **penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 609 ayat 1 huruf a UU No. 1 tahun 2023 KUHP Baru jo

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Pasal 609 ayat 1 huruf a UU No.1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 618 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika.1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorilla dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorilla dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;



- 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
- 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.
- 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram,
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098.

Dipergunakan dalam perkara lain an. FEBI TRISNO Als. FEBY Als. Y Bin YATNO.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mohon putusan berdasarkan keadilan dan kemanusiaan;

SUBSIDAIR

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan menerapkan asas *lex favor* dan *lex mitior* serta mempertimbangkan rezim pidana nasional yang baru dan keadaan meringankan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya menggunakan barang terlarang bukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesenangan tetapi karena mengidap penyakit mental *Borderline Personality Disorder* (BPD) yang awalnya karena nyaman kemudian menjadi ketergantungan, untuk itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaan atau pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di kamar saksi Revinaia Octora alias vivi Binti Rekso Sandhi Yudo (terdakwa dalam perkara terpisah) Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 brontokusuman Mergangsan Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa Beny Hardi Putra berada di kos kamar nomor 11 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta, terdakwa Beny membuka IG temannya saksi FEBY (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan akun **Naumi_aNagata** terdakwa Beny DM IG dengan kata-kata :

Feby : kalo emang iya siapin dananya soalnya mau ambil punya teman sekalian, terlalu sering ngambil nanti dia tidak mau ngasih.

Tsk. Beny : berapa

Feby : 27

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Tsk. Beny : kirim 6 sama kamu tapi bisa nolong ngirim sekalian ga
Feby : serius, pengiriman lewat apa kira-kira, indah kargo?
Tsk. Beny : kirim bus aja tapi aku masih nunggu tiket
Feby : Pesawat
Tsk. Beny : Iya, Sekira pukul 21.12 Wib
Tsk. Beny : tapi pas kalo saksi kirim 6 dapat dua (kirim 6 juta dapat dua kilo gram ganja)
Feby : iya kalo kamu ambil sendiri disini
Tsk. Beny : kalo ga bisa ga nolong ngirim, Tanggal 21 Agustus 2025 sekira pukul 16.37 Wib
Tsk. Beny : gimana ye
Feby : Kirim aja duitnya, kamu jadi balik ga kira-kira
Tsk. Beny : Kayaknya ga
Feby : kirim aja duitnya
Tsk. Beny : Duitnya aku kirim sekalian ke nomor rekening kemarin kan
Feby : ya rekening yang kemarin
Tsk. Beny : kirim ulang rek nya
Feby : 110101024589502 an.Feby Trisno
Tsk. Beny : iya saksi kirim sudah masuk belum
Feby : iya tunggu aja kabarnya
Tsk. Beny : kemudian kirim alamat lewat foto sekali lihat.

- Bahwa kemudian terdakwa Beny transfer lewat Sea Bank Rp.6.000.000 kepada saksi Feby Trisno alias Feby alias Y Bin Yatno (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib paket datang berupa kardus warna abu dengan lakban warna bening dengan pengirim atas nama Feby (terdakwa dalam perkara terpisah) alamat lupa penerima Iqbal Yogya (DPO) atas nama BENY alamat Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta, paket ditaruh di ruang depan Kos setelah terdakwa Beny pulang ke Kos paket diambil dan dibawa masuk ke kamar terdakwa kamar nomor 11, kemudian dibuka ternyata berisi satu buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) alumunium foil yang didalamnya batang dan daun dan biji ganja berat sekira 2 kg (dua) kilo gram, kemudian disimpan dalam koper warna biru tua, terdakwa simpan diatas almari baju.



- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra pada tanggal 4 September 2025 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi Revinaia Octora (terdakwa dalam perkara terpisah) kuliah kemudian terdakwa memasukan ganja yang sudah di packing dalam plastic klip dimasukkan lagi dalam plastic klip besar warna putih kemudian ditaruh diatas pralon penyalur air dalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta ,terdakwa bisa masuk karena kunci sering ditiptkan kepada terdakwa atau di dalam sepatu Ventela warna orange.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta ada pelaku tindak pidana Narkotika jenis ganja kemudian petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan pencarian alamat tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib alamat yang dimaksud ketemu kemudian mengetuk pintu lalu dibuka oleh saksi Revinaia Octora saat itu terdakwa Beny Hardi Putra alias Beny Bin Rasili Hardianto sedang berada dikamar Nomor 16 Kos Kedai Sentong kamar saksi Revinaia Octora pada saat itu terdakwa sedang keluar dari kamar mandi, teman terdakwa Saksi Revinaia Octora alias vivi Bin Rekso Sandhi Yudo sedang diinterogasi petugas, kemudian menanyakan “kamu beny kan mana barang yang lain” kemudian ditunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian dilakukan penggeledahan dan tersangka Beny Hardi Putra tunjukan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta, diemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;



- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098,
Kemudian terdakwa ditanya oleh petugas "kamar sebelas milik kamu bukan" terdakwa jawab "iya pak" kemudian menuju kamar nomor 11 milik terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :
3. 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.
6. 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2825/NNF/2025 tanggal 8 september 2025 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Budi Santoso,S.Si,M.Si ,barang bukti disita dari tersangka Beny Hardi Putra Alias Beny Bin Rosili Hardianto . KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1.BB-7014/2025/NNF,BB-7015/2025/NNF,BB-7021/2025/NNF,BB 7022/2025/NNF,BB-7023/2025/NNF (A) dan BB-7023/2025/NNF (B) berupa batang,daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-7016/2025/NNF dan BB-7017/2025/NNF berupa daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 BB-7018/2025/berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. BB-7019/2025/NNF berupa daun dalam dalam linting rokok diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. BB-7020/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira jam 18.00 Wib atau

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di kamar saksi Revinaia Octora alias vivi Binti Rekso Sandhi Yudo (terdakwa dalam perkara terpisah) Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 brontokusuman Mergangsan Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa Beny Hardi Putra berada di kos kamar nomor 11 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta, terdakwa Beny membuka IG temannya saksi FEBY (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan akun **Naumi_aNagata** terdakwa Beny DM IG dengan kata-kata :

Feby : kalo emang iya siapin dananya soalnya mau ambil punya teman sekalian, terlalu sering ngambil nanti dia tidak mau ngasih.

Tsk. Beny : berapa

Feby : 27

Tsk. Beny : kirim 6 sama kamu tapi bisa nolong ngirim sekalian ga

Feby : serius, pengiriman lewat apa kira-kira, indah kargo?

Tsk. Beny : kirim bus aja tapi aku masih nunggu tiket

Feby : Pesawat

Tsk. Beny : Iya, Sekira pukul 21.12 Wib

Tsk. Beny : tapi pas kalo saksi kirim 6 dapat dua (kirim 6 juta dapat dua kilo gram ganja)

Feby : iya kalo kamu ambil sendiri disini

Tsk. Beny : kalo ga bisa ga nolong ngirim, Tanggal 21 Agustus 2025 sekira pukul 16.37 Wib

Tsk. Beny : gimana ye

Feby : Kirim aja duitnya, kamu jadi balik ga kira-kira

Tsk. Beny : Kayaknya ga

Feby : kirim aja duitnya

Tsk. Beny : Duitnya aku kirim sekalian ke nomor rekening kemarin kan

Feby : ya rekening yang kemarin

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsk. Beny : kirim ulang rek nya
Feby : 110101024589502 an.Feby Trisno
Tsk. Beny : iya saksi kirim sudah masuk belum
Feby : iya tunggu aja kabarnya
Tsk. Beny : kemudian kirim alamat lewat foto sekali lihat.

- Bahwa kemudian terdakwa Beny transfer lewat Sea Bank Rp.6.000.000 kepada saksi Feby Trisno alias Feby alias Y Bin Yatno (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib paket datang berupa kardus warna abu dengan lakban warna bening dengan pengirim atas nama Feby (terdakwa dalam perkara terpisah) alamat lupa penerima Iqbal Yogya (DPO) atas nama BENY alamat Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta, paket ditaruh di ruang depan Kos setelah terdakwa Beny pulang ke Kos paket diambil dan dibawa masuk ke kamar terdakwa kamar nomor 11, kemudian dibuka ternyata berisi satu buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) alumunium foil yang didalamnya batang dan daun dan biji ganja berat sekira 2 kg (dua) kilo gram, kemudian disimpan dalam koper warna biru tua, terdakwa simpan diatas almari baju.
- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra pada tanggal 4 September 2025 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi Revinaia Octora (terdakwa dalam perkara terpisah) kuliah kemudian terdakwa memasukan ganja yang sudah di packing dalam plastic klip dimasukkan lagi dalam plastic klip besar warna putih kemudian ditaruh diatas pralon penyalur air dalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta ,terdakwa bisa masuk karena kunci sering dititipkan kepada terdakwa atau di dalam sepatu Ventela warna orange.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta ada pelaku tindak pidana Narkotika jenis ganja kemudian petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan pencarian alamat tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib alamat yang dimaksud ketemu kemudian mengetuk pintu lalu dibuka oleh saksi Revinaia Octora saat itu terdakwa Beny Hardi Putra alias Beny Bin Rasili Hardianto sedang berada dikamar Nomor 16 Kos Kedai Sentong

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi Revinaia Octora pada saat itu terdakwa sedang keluar dari kamar mandi, teman terdakwa Saksi Revinaia Octora alias vivi Bin Rekso Sandhi Yudo sedang diinterogasi petugas, kemudian menanyakan “kamu beny kan mana barang yang lain” kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian dilakukan penggeledahan dan tersangka Beny Hardi Putra tunjukan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta, diemukan barang berupa :

4. 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :

- a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
- b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

5. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098,

Kemudian terdakwa ditanya oleh petugas “kamar sebelas milik kamu bukan” terdakwa jawab “iya pak” kemudian menuju kamar nomor 11 milik terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - c. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - d. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-
 8. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.
 9. 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :
 - c. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2825/NNF/2025 tanggal 8 september 2025 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Budi Santoso,S.Si,M.Si ,barang bukti disita dari tersangka Beny Hardi Putra Alias Beny Bin Rosili Hardianto . KESIMPULAN :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
- 1.BB-7014/2025/NNF,BB-7015/2025/NNF,BB-7021/2025/NNF,BB-7022/2025/NNF,BB-7023/2025/NNF (A) dan BB-7023/2025/NNF (B) berupa batang,daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB-7016/2025/NNF dan BB-7017/2025/NNF berupa daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. BB-7018/2025/berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 4. BB-7019/2025/NNF berupa daun dalam dalam linting rokok diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



(delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. BB-7020/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO bersama saksi Revinaia Octora alias vivi Binti Rekso Sandhi Yudo (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di kamar saksi Revinaia Octora alias vivi Binti Rekso Sandhi Yudo Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 brontokusuman Mergangsan Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra mendapatkan tembakau gorila dengan cara pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 sekira pukul 20.15 Wib di kamar Saksi Revinaia Octora alias vivi (terdakwa dalam perkara terpisah) nomor 16 terdakwa Beny menerangkan “temannya Revolt (DPO) ada jual tembakau gorila, kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama Revolt (DPO) tolong pesenin” kemudian atas perintah terdakwa , Saksi Revinaia octora alias vivi (terdakwa dalam perkara terpisah) WA Sdr. Revolt (DPO)dengan

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



nomor 081519000415, Saksi Revinaia octora (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan “kata Beny teman kamu jual tembakau gorila” dijawab Revolt “ada seratus dapat satu 1r” kemudian Saksi Revinaia octora (terdakwa dalam perkara terpisah) tanya terdakwa Beny “Ben seratus 1r jadi pesan ga” terdakwa Beny jawab “pesan aja pakai uang kamu dulu ya” Saksi Revinaia octora (terdakwa dalam perkara terpisah) jawab “ya” kemudian Saksi Revinaia ketik “ada ga” dijawab Revolt “(DPO) ada 100 dapat 1r” kemudian Saksi Revinaia octora pesan 100 ribu” kemudian tranfer lewat mBanking BCA miliknya ke DANA milik sdr. Revolt Saksi VIVI tranfer Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Revinaia tidur.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira 01.00 Wib terdakwa Beny ditelpon oleh Sdr. Revolt (DPO) menerangkan “aku sudah diatas depan kamar” kemudian terdakwa Beny membangunkan Saksi Revinaia Octora menerangkan “Revolt sudah didepan kamar” kemudian terdakwa membuka pintu, setelah itu Sdr. Revolt (DPO) masuk dan menaruh satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja, kemudian Saksi Revinaia octora di kode oleh terdakwa beny untuk menimbang plastik klip yang berisi tembakau gorila kemudian Saksi Revinaia turun ke kamar nomor 11 kemudian terdakwa Beny di chat oleh Saksi Revinaia (terdakwa dalam perkara terpisah) lewat WA tidak ada satu, kemudian Saksi Revinaia octora naik ke atas. Kemudian terdakwa ngobrol bersama Sdr. REVOLT(DPO) dan temannya (DPO) serta Saksi Revinaia octora, kemudian terdakwa Beny dikode Saksi Revinaia untuk buka HP kemudian bilang ke Sdr. Revolt (DPO) “Volt ini tidak ada satu gram” terdakwa mengatakan mungkin timbangannya rusak ini banyak kok, Saksi Revinaia menerangkan “emang iya banyak” Sdr. Revolt dan terdakwa menerangkan “banyak kok, kemudian terdakwa mengatakan “masak satu (kode untuk untuk melinting) kemudian terdakwa ambil paper kemudian Saksi Revinaia ambil tembakau gorila yang dibawa oleh Sdr. Revolt (DPO) dan Saksi Revinaia octora (terdakwa dalam perkara terpisah) tabur di atas paper dan terdakwa ambil tembakau dari rokok biasa setelah jadi satu linting kemudian dibakar dengan korek api kemudian terdakwa hisap tiga hisapan kemudian dikasihkan ke Saksi Revinaia lalu dikasihkan ke Sdr. Revolt (DPO) dan Sdr. Revolt (DPO) kasihkan ke temanya muter sampai habis satu linting kemudian sekira 04.00 Wib sdr. Revolt dan temannya pulang. Kemudian terdakwa bikin satu linting dan setelah selesai terdakwa bakar dengan korek api kemudian terdakwa hisap dan dikasihkan ke Saksi Revinaia sampai habis satu linting.

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta ada pelaku tindak pidana Narkotika jenis ganja kemudian petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan pencarian alamat tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib alamat yang dimaksud ketemu kemudian mengetuk pintu lalu dibuka oleh saksi Revinaiya Octora saat itu terdakwa Beny Hardi Putra alias Beny Bin Rasili Hardianto sedang berada dikamar Nomor 16 Kos Kedai Sentong kamar saksi Revinaiya Octora (terdakwa dalamperkara terpisah) pada saat itu terdakwa Beny sedang keluar dari kamar mandi, teman terdakwa Saksi Revinaiya Octora alias vivi Bin Rekso Sandhi Yudo sedang diinterogasi petugas , kemudian menanyakan “kamu beny kan mana barang yang lain” kemudian ditunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian dilakukan penggeledahan dan tersangka Beny Hardi Putra tunjukan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta, diemukan barang berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
- 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
- 2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098.
- 3. Bahwa kemudian di kamar nomor 11 kamar terdakwa Beny selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- 4. 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;
- 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.-
- 7. 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.

Barang-barang itu semua diakui milik terdakwa Beny Hardi Putra.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2825/NNF/2025 tanggal 8 september 2025 yang ditandatangani Kepala Bidang Labooratorium Forensik Polda Jateng Budi Santoso,S.Si,M.Si ,barang bukti disita dari tersangka Beny Hardi Putra Alias Beny Bin Rosili Hardianto .KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1. BB-7014/2025/NNF,BB-7015/2025/NNF, BB-7021/2025/NNF, BB - 7022/2025/NNF,BB-7023/2025/NNF (A) dan BB-7023/2025/NNF (B) berupa batang,daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-7016/2025/NNF dan BB-7017/2025/NNF berupa daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB-7018/2025/berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. BB-7019/2025/NNF berupa daun dalam dalam linting rokok diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. BB-7020/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO bersama saksi Revinaia Octora alias vivi Binti Rekso Sandhi Yudo (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di kamar saksi Revinaia Octora alias vivi Binti Rekso Sandhi Yudo Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 brontokusuman Mergangsari Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam Daerah

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, **penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra mengkonsumsi ganja pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 sekira jam 20.00 Wib di dalam kamar nomor 16 kamar saksi Revinaia octora (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi Revinaia octora dengan cara terdakwa Beny Hardi Putra sudah membawa ganja lalu ambil paper dan ganja diletakkan di paper setelah itu dilinting oleh terdakwa Beny setelah selesai lalu diambil 6 linting kemudian dibakar dengan korek api selanjutnya terdakwa Beny hisap sekira delapan hisapan setelah itu dikasihkan ke saksi Revinaia Octora (terdakwa dalam perkara terpisah) juga menghisap delapan hisapan begitu seterusnya sampai habis 6 (enam) linting.
- Bahwa setiap hari terdakwa Beny Hardi Putra selalu mengkonsumsi ganja bersama dengan saksi Revinaia Octora alias vivi (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa Beny pada tanggal 7 September 2025 juga mengkonsumsi tembakau gorilla yang dibawa oleh Sdr Revolt (DPO) dengan cara terdakwa Beny mengambil tembakau dari rokok biasa dilinting kemudian dihisap tiga hisapan kemudian dikasihkan ke saksi Revinaia lalu ke sdr.Revolt (DPO) lalu dikasihkan temannya (DPO) muter sampai habis satu linting .Kemudian sekira jam 04.00 Wib sdr.Revolt (DPO) dan temannya (DPO) pulang. Selanjutnya terdakwa Beny bikin satu linting dan setelah selesai dibakar dengan korek api kemudian dihisap dan dikasihkan ke saksi Revinaia sampai habis satu linting.
- Bahwa hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira jam 18.00 Wib di kamar saksi Revinaia nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang –barang diantaranya berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;---
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098,
Kemudian terdakwa ditanya oleh petugas "kamar sebelas milik kamu bukan" terdakwa jawab "iya pak" kemudian menuju kamar nomor 11 milik terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa :
3. 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.
6. 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2825/NNF/2025 tanggal 8 september 2025 yang ditandatangani Kepala Bidang Labooratorium Forensik Polda Jateng Budi Santoso,S.Si,M.Si ,barang bukti disita dari tersangka Beny Hardi Putra Alias Beny Bin Rosili Hardianto .KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-7014/2025/NNF,BB-7015/2025/NNF, BB-7021/2025/NNF, BB - 7022/2025/NNF,BB-7023/2025/NNF (A) dan BB-7023/2025/NNF (B) berupa batang,daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Repulik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-7016/2025/NNF dan BB-7017/2025/NNF berupa daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 BB-7018/2025/berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. BB-7019/2025/NNF berupa daun dalam dalam linting rokok diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Repulik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. BB-7020/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No.Lab : L-289372 an. BENY HARDI PUTRA Berdasarkan pemeriksaan urine Hasil NEGATIF (-)

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumanang, SH., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Revinaia Octora diamankan tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB di kamar terdakwa Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada saat diamankan saksi Revinaia Octora sedang duduk di dalam kamar kosnya sedangkan terdakwa baru keluar dari kamar mandi di kamar saksi Revinaia Octora. Setelah dilakukan penggledahan di kamar saksi Revinaia Octora ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131, ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
- 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar saksi Revinaia Octora.

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pula penggledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098 sedangkan di kamar terdakwa No. 11 ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :-
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;berada dalam tangki air kloset duduk kamar mandi
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.-
- 4) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.

- Bahwa menurut pengakuan saksi Revinaia Octora, saksi Revinaia Octora memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik saksi Revinaia Octora ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO).

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan tim, di kamar saksi Revinaiya Octora terdapat asap sisa pembakaran namun saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Revinaiya Octora habis menghisap lintingan ganja bersama atau tidak.
- 2. Apri Riyaldi Mudya Irian Jaya, SH., dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Revinaiya Octora diamankan tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB di kamar terdakwa Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.
 - Bahwa pada saat diamankan saksi Revinaiya Octora sedang duduk di dalam kamar kosnya sedangkan terdakwa baru keluar dari kamar mandi di kamar saksi Revinaiya Octora. Setelah dilakukan penggledahan di kamar saksi Revinaiya Octora ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131, ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - g. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - h. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - i. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - j. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - k. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - l. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
- 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar saksi Revinaia Octora.

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pula penggledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098 sedangkan di kamar terdakwa No. 11 ditemukan:

5) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :-

- c. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
- d. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;

berada dalam tangki air kloset duduk kamar mandi

6) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;

7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.-

8) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:

- c. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.

- Bahwa menurut pengakuan saksi Revinaia Octora, saksi Revinaia Octora memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik saksi Revinaia Octora ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO).
- Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan tim, di kamar saksi Revinaia Octora terdapat asap sisa pembakaran namun saksi tidak

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Revinaia Octora habis menghisap lintingan ganja bersama atau tidak.

3. Bonaventura Paramuditya Wisnu, dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Revinaia Octora diamankan tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB di kamar terdakwa Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada saat diamankan saksi Revinaia Octora sedang duduk di dalam kamar kosnya sedangkan terdakwa baru keluar dari kamar mandi di kamar saksi Revinaia Octora. Setelah dilakukan penggledahan di kamar saksi Revinaia Octora ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131, ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - m. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - n. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - o. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - p. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - q. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - r. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar saksi Revinaiya Octora.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pula penggledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098 sedangkan di kamar terdakwa No. 11 ditemukan:
 - 9) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi : -
 - e. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - f. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- berada dalam tangki air kloset duduk kamar mandi
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;
- 11) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.-
- 12) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:
 - e. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Revinaiya Octora, saksi Revinaiya Octora memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik saksi Revinaiya Octora ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO).
- Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan tim, di kamar saksi Revinaiya Octora terdapat asap sisa pembakaran namun saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Revinaiya Octora habis menghisap lintingan ganja bersama atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RB Hendra Pradhana Wahyukusuma, dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Revinaia Octora diamankan tim Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB di kamar terdakwa Nomor 16 Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 RT.027 RW.008 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada saat diamankan saksi Revinaia Octora sedang duduk di dalam kamar kosnya sedangkan terdakwa baru keluar dari kamar mandi di kamar saksi Revinaia Octora. Setelah dilakukan penggledahan di kamar saksi Revinaia Octora ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131, ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - s. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - t. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - u. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - v. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - w. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - x. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar saksi Revinaia Octora.

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pula penggledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098 sedangkan di kamar terdakwa No. 11 ditemukan:

13) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :-

- g. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
- h. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;

berada dalam tangki air kloset duduk kamar mandi

14) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;

15) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.-

16) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:

- g. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.

- Bahwa menurut pengakuan saksi Revinaia Octora, saksi Revinaia Octora memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik saksi Revinaia Octora ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO).
- Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan tim, di kamar saksi Revinaia Octora terdapat asap sisa pembakaran namun saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Revinaia Octora habis menghisap lintingan ganja bersama atau tidak.

5. Saksi Revinaia Octora, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 terdakwa meminta kepada saksi untuk memesan tembakau sintetis kepada REVOLT dengan mengatakan kepada saksi jika temannya yang bernama REVOLT menjual tembakau sintetis dan berkata "Kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama REVOLT tolong pesenin." Selanjutnya saksi menghubungi REVOLT melalui nomer 081519000415 dan menyampaikan "Kata BENY teman kamu jual tembakau sintetis" dan dijawab REVOLT "Ada seratus dapat seratus 1r". Selanjutnya saksi menyampaikan kepada terdakwa "Ben seratus 1r jadi pesan ga?" dan dijawab terdakwa "Pesen aja pakai uang kamu dulu ya"
- Bahwa kemudian saksi memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik saksi ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September sekira pukul 01.00 WIB, saksi dibangunkan oleh terdakwa dan mengatakan "REVOLT sudah di depan kamar" selanjutnya REVOLT masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar saksi. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil paper dan saksi mengambil tembakau sintetis lalu ditaburkan di atas paper dan dilinting. Setelah jadi satu linting lalu dibakar dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu diberikan kepada saksi selanjutnya kepada REVOLT dan teman REVOLT sampai habis kemudian REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya terdakwa membuat satu linting dan dihisap bersama dengan saksi sampai habis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta datang tim resnarkoba Polda DIY dan mengamankan saksi bersama terdakwa. Saat itu saksi sedang duduk di dalam kamar saksi sedangkan terdakwa baru keluar dari kamar mandi di kamar saksi. Setelah dilakukan penggledahan di kamar saksi ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam beserta simcard no : 082321556131 ditemukan di atas meja.
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No.Lab : L-289373 an.REVINAIYA OCTORA dengan hasil pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan urine Narkoba 6P Tetrahydrocannabinol (THC) POSITIF (+).

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang berupa :
 1. (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
- yang keseluruhan berada di tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Revinaia Octora dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa adalah pacar dari saksi Revinaia Octora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 00.05 WIB, saat terdakwa berada di kos kamar nomor 11 membuka IG temannya saksi FEBY (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan akun **Naumi_aNagata** lalu terdakwa DM IG dan memesan ganja. Selanjutnya terdakwa melakukan transfer lewat Sea Bank dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi FEBY TRISNO alias FEBY alias Y Bin YATNO.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB, paket datang dalam bentuk kardus warna abu dengan lakban warna bening dengan pengirim atas nama FEBY alamat lupa, penerima IQBAL YOGYA (DPO) atas nama BENY alamat kos saksi. Setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) alumunium foil yang didalamnya berisi batang, daun dan biji ganja berat sekira 2 kg (dua) kilogram lalu terdakwa simpan dalam koper warna biru tua selanjutnya koper diletakkan di atas almari baju di kamar saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 terdakwa meminta kepada saksi Revinaiya Octora untuk memesan tembakau sintetis kepada REVOLT dengan mengatakan kepada saksi Revinaiya Octora jika temannya yang bernama REVOLT menjual tembakau sintetis dan berkata "Kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama REVOLT tolong pesenin." Selanjutnya saksi Revinaiya Octora menghubungi REVOLT melalui nomer 081519000415 dan menyampaikan "Kata BENY teman kamu jual tembakau sintetis" dan dijawab REVOLT "Ada seratus dapat seratus 1r". Selanjutnya saksi Revinaiya Octora menyampaikan kepada saksi "Ben seratus 1r jadi pesan ga?" dan dijawab saksi "Pesen aja pakai uang kamu dulu ya".
- Bahwa saksi Revinaiya Octora jadi memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA milik saksi Revinaiya Octora ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September sekira pukul 01.00 WIB, saksi Revinaiya Octora dibangunkan oleh terdakwa dan mengatakan "REVOLT sudah di depan kamar" selanjutnya REVOLT masuk dan meletakkan satu bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar saksi Revinaiya Octora. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil paper dan saksi Revinaiya Octora mengambil tembakau sintetis lalu ditaburkan di atas paper dan dilinting. Setelah jadi satu linting lalu dibakar dan dihisap oleh saksi Revinaiya Octora sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu diberikan kepada saksi Revinaiya Octora selanjutnya kepada REVOLT dan teman REVOLT sampai habis kemudian

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya terdakwa membuat satu linting dan dihisap bersama dengan saksi Revinaiya Octora sampai habis.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 WIB Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta terdakwa bersama dengan saksi Revinaiya Octora ditangkap.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa saat keluar dari kamar mandi di kamar saksi REVINAIYA OCTORA Alias VIVI Binti REKSO SANDHI YUDO.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
 - Ditemukan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar saksi Revinaiya Octora nomor 16 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta
sedangkan di kamar terdakwa ditemukan :

- 1) 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098, ditemukan pada saat tersangka pegang di kamar nomor 16 di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta.
- 2) 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - a. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - b. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;Ditemukan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar saksi
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.
- 5) 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorilla dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorilla dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
- 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.
- 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram,
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098.

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2825/NNF/2025 tanggal 8 September 2025 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Budi Santoso,S.Si,M.Si., dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-7014/2025/NNF,BB-7015/2025/NNF,BB-7021/2025/NNF,BB-7022/2025/NNF,BB-7023/2025/NNF (A) dan BB-7023/2025/NNF (B) berupa batang,daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-7016/2025/NNF dan BB-7017/2025/NNF berupa daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 BB-7018/2025/berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. BB-7019/2025/NNF berupa daun dalam dalam linting rokok diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. BB-7020/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tinggal di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta kamar nomer 11, sedangkan saksi Revinaia Octora di kamar nomer 16;
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa Beny Hardi Putra memesan ganja 2 (dua) kilogram kepada temannya bernama FEBY (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan membayar

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp6.000.000,00,- melalui transfer lewat Sea Bank Rp.6.000.000 kepada saksi Feby Trisno alias Feby alias Y Bin Yatno (terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib paket diterima terdakwa berupa kardus warna abu dengan lakban warna bening didalamnya terdapat kardus warna hitam berisi 2 (dua) alumunium foil yang didalamnya batang dan daun dan biji ganja berat sekira 2 kg (dua) kilo gram dengan pengirim atas nama Feby (terdakwa dalam perkara terpisah),penerima Iqbal Yogya (DPO) atas nama BENY alamat Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta;
- Bahwa paket ganja tersebut kemudian disimpan dalam koper warna biru tua, terdakwa simpan diatas almari baju.
- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra pada tanggal 4 September 2025 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi Revinaiya Octora (terdakwa dalam perkara terpisah) kuliah, memasukan ganja yang sudah di packing dalam plastic klip besar warna putih ke ke kamar saksi Revinaiya Octora ditaruh diatas pralon penyalur air dalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 ,terdakwa bisa masuk karena kunci sering ditiptkan kepada terdakwa atau di dalam sepatu Ventela warna orange.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 sekira pukul 20.15 Wib di kamar Saksi Revinaiya Octora nomor 16 terdakwa Beny meminta Saksi Revinaiya octora untuk memesan tembakau gorila/sinte kepada Sdr. Revolt (DPO) melalui nomor 081519000415, sebanyak 1gram seharga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) di tranfer lewat mBanking BCA miliknya ke DANA milik sdr. Revolt;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira 01.00 Wib Sdr. Revolt (DPO) dan temannya mengantar tembakau gorilla/sinte yang bungkus klip kecil warna bening ke kamar nomer 16 (kamar Saksi Revinaiya octora) yang setelah ditimbang tidak ada satu gram;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan “masak satu (kode untuk untuk melinting) kemudian terdakwa ambil paper dan Saksi Revinaiya ambil tembakau gorila di tabur di atas paper lalu terdakwa tambah tembakau dari rokok biasa, setelah jadi satu linting kemudian dibakar dan hisap secara bergantian antara terdakwa, saksi Revinaiya, Revolt dan temannya sampai habis satu linting, lalu setelah Revolt dantemannya pulang pukul 04.00 Wib terdakwa dan Saksi Revinaiya menghisap lagi tembakau gorilla/sinte sampai habis satu linting;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 18.00 Wib saksi Revinaia Octora dan terdakwa Beny Hardi Putra alias Beny Bin Rasili Hardianto ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY dikamar kos nomor 16 dan setelah dilakukan penggeledahan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 ditemukan barang berupa :
 - 7. 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - g. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - h. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - i.1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - j.1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - k. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - l.1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
 - 8. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098,
Kemudian terdakwa ditanya oleh petugas "kamar sebelas milik kamu bukan" terdakwa jawab "iya pak" kemudian menuju kamar nomor 11 milik terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :
 - 9. 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
- f. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-
- 11.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.
- 12.1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :
 - e. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2825/NNF/2025 tanggal 8 september 2025 yang ditandatangani Kepala Bidang Labooratorium Forensik Polda Jateng Budi Santoso,S.Si,M.Si ,barang bukti disita dari tersangka Beny Hardi Putra Alias Beny Bin Rosili Hardianto . KESIMPULAN :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - 1. BB-7014/2025/NNF,BB-7015/2025/NNF,BB-7021/2025/NNF,BB-7022/2025/NNF,BB-7023/2025/NNF (A) dan BB-7023/2025/NNF (B) berupa batang,daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Repulik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2. BB-7016/2025/NNF dan BB-7017/2025/NNF berupa daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3. BB-7018/2025/berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4. BB-7019/2025/NNF berupa daun dalam dalam linting rokok diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Repulik Indonesia No.35 tahun 2009

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. BB-7020/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra adalah mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, sehingga tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memakai tembakau gorila atau memiliki atau menyimpan ganja seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif subsidaritas, maka atas dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dipersidangan, bahwa perbuatan yang didakwakan terjadi pada tanggal 7 September 2025 (*tempus delicti*), sehingga berkenaan dengan penentuan ketentuan hukum yang berlaku, perlu memperhatikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru) yang efektif sejak 2 Januari 2026.

Menimbang, bahwa terkait hukum materiil, oleh karena perbuatan dilakukan sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan asas *lex temporis delicti* dan Pasal 3 KUHP Nasional, ketentuan yang diterapkan adalah KUHP Nasional.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disebut juga dengan KUHP Nasional yang berbunyi “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana” dan dalam Pasal 618 KUHP Nasional yang berbunyi “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 618 jo. Pasal 7622 ayat (1) huruf w dan ayat (15) b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka dapat ditentukan unsur-unsur pasal dakwaan yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

Dakwaan **Kesatu Primair** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Jika dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti akan, dibuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Dan

Dakwaan **Kedua** melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf a, b, c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Jo Permenkes RI Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,

Dan

Dakwaan **Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf a, b, c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Jo Permenkes RI Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas sebagai berikut :

Dakwaan **Kesatu Primair** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan ini, terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama BENY HARDI PUTRA alias BENY Bin RASILI HARDIANTO setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa sudah benar orangnya dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelaku dalam hal ini terdakwa adalah bersifat melawan hukum walaupun dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat tanpa hak dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa harus ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Jadi yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya pada diri seseorang.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau undang-undang, dalam perkara ini perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan dan dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut maksudnya adalah perbuatan materiil yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tinggal di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta kamar nomer 11, sedangkan saksi Revinaia Octora di kamar nomer 16;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa Beny Hardi Putra memesan ganja 2 (dua) kilogram kepada temannya bernama FEBY (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan membayar sejumlah Rp6.000.000,00,- melalui transfer lewat Sea Bank Rp.6.000.000 kepada saksi Feby Trisno alias Feby alias Y Bin Yatno (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib paket diterima terdakwa berupa kardus warna abu dengan lakban warna bening didalamnya terdapat kardus warna hitam berisi 2 (dua) alumunium foil yang didalamnya batang dan daun dan biji ganja berat sekira 2 kg (dua) kilo gram dengan pengirim atas nama Feby (terdakwa dalam perkara terpisah),penerima Iqbal Yogya (DPO) atas nama BENY alamat Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta;
- Bahwa paket ganja tersebut kemudian disimpan dalam koper warna biru tua, terdakwa simpan diatas almari baju.
- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra pada tanggal 4 September 2025 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi Revinaiya Octora (terdakwa dalam perkara terpisah) kuliah, memasukan ganja yang sudah di packing dalam plastic klip besar warna putih ke ke kamar saksi Reninaiya Octora ditaruh diatas pralon penyalur air dalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 ,terdakwa bisa masuk karena kunci sering ditiptkan kepada terdakwa atau di dalam sepatu Ventela warna orange.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 sekira pukul 20.15 Wib di kamar Saksi Revinaiya Octora nomor 16 terdakwa Beny meminta Saksi Revinaiya octora untuk memesan tembakau gorila/sinte kepada Sdr. Revolt (DPO) melalui nomor 081519000415, sebanyak 1gram seharga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) di tranfer lewat mBanking BCA miliknya ke DANA milik sdr. Revolt;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira 01.00 Wib Sdr. Revolt (DPO) dan temannya mengantar tembakau gorilla/sinte yang bungkus klip kecil warna bening ke kamar nomer 16 (kamar Saksi Revinaiya octora) yang setelah ditimbang tidak ada satu gram;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "masak satu (kode untuk untuk melinting) kemudian terdakwa ambil paper dan Saksi Revinaiya ambil tembakau gorila di tabur di atas paper lalu terdakwa tambah tembakau dari rokok biasa, setelah jadi satu linting kemudian dibakar dan hisap secara bergantian antara terdakwa, saksi Revinaiya, Revolt dan temannya sampai

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis satu linting, lalu setelah Revolt dantemannya pulang pukul 04.00 Wib terdakwa dan Saksi Revinaia menghisap lagi tembakau gorilla/sinte sampai habis satu linting;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 18.00 Wib saksi Revinaia Octora dan terdakwa Beny Hardi Putra alias Beny Bin Rasili Hardianto ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY dikamar kos nomor 16 dan setelah dilakukan penggeledahan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 ditemukan barang berupa :

10.1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :

m. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;

n. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;

o. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;

p. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;

q. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;

r. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :

- 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;

- 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

11.1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098,

Kemudian terdakwa ditanya oleh petugas "kamar sebelas milik kamu bukan" terdakwa jawab "iya pak" kemudian menuju kamar nomor 11 milik terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :

- g. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
- h. 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;

13.1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-

14.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.

15.1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :

- g. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2825/NNF/2025 tanggal 8 september 2025 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Budi Santoso,S.Si,M.Si ,barang bukti disita dari tersangka Beny Hardi Putra Alias Beny Bin Rosili Hardianto . KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-7014/2025/NNF,BB-7015/2025/NNF,BB-7021/2025/NNF,BB-7022/2025/NNF,BB-7023/2025/NNF (A) dan BB-7023/2025/NNF (B) berupa batang,daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-7016/2025/NNF dan BB-7017/2025/NNF berupa daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB-7018/2025/berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. BB-7019/2025/NNF berupa daun dalam dalam linting rokok diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



(delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. BB-7020/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra adalah mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, sehingga tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memakai tembakau gorila atau memiliki atau menyimpan ganja seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025, saat dilakukan penangkapan lalu digeledah di kamar kosnya di Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta ditemukan daun dan biji ganja yang beratnya total melebihi 1000 gram atau 1 kg, yang sebelumnya ia pesan dan beli pada Rabu 20 Agustus 2025 dari temannya bernama FEBY (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan membayar sejumlah Rp6.000.000,00,- melalui transfer lewat Sea Bank kepada saksi Feby Trisno alias Feby alias Y Bin Yatno;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli daun dan biji ganja tersebut tidak disertai dengan kewenangan berdasar undang-undang, Terdakwa hanyalah mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta semester VIII yang jurusan atau program studi yang diikutinya tidak memiliki keterkaitan dengan keberadaan daun dan biji ganja *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kesatu Primair terpenuhi, maka terhadap dakwaan Kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Dakwaan **Kedua** melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf a, b, c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Jo Permenkes RI Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,
- Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam uraian unsur yang sama dalam dakwaan kesatu primair, maka selanjutnya pertimbangan unsur *a quo* Majelis ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

- Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelaku dalam hal ini para terdakwa adalah bersifat melawan hukum walaupun dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat tanpa hak dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa harus ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Jadi yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya pada diri seseorang.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau undang-undang, dalam perkara ini perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan dan dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaan atau bagian dari diri sendiri, baik itu objek fisik, non fisik, hubungan osial maupun tanggungjawab, yang menunjukkan penguasaan atau kepemilikan pribadi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut maksudnya adalah perbuatan materiil yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti maka sudah terpenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tembakau gorila, sinte atau *synthetic cannabinoid* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa terdakwa tinggal di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta kamar nomer 11, sedangkan saksi Revinaia Octora di kamar nomer 16;
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa Beny Hardi Putra memesan ganja 2 (dua) kilogram kepada temannya bernama FEBY (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan membayar sejumlah Rp6.000.000,00,- melalui transfer lewat Sea Bank Rp.6.000.000 kepada saksi Feby Trisno alias Feby alias Y Bin Yatno (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib paket diterima terdakwa berupa kardus warna abu dengan lakban warna bening



didalamnya terdapat kardus warna hitam berisi 2 (dua) alumunium foil yang didalamnya batang dan daun dan biji ganja berat sekira 2 kg (dua) kilo gram dengan pengirim atas nama Feby (terdakwa dalam perkara terpisah),penerima Iqbal Yogya (DPO) atas nama BENY alamat Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta;

- Bahwa paket ganja tersebut kemudian disimpan dalam koper warna biru tua, terdakwa simpan diatas almari baju.
- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra pada tanggal 4 September 2025 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi Revinaiya Octora (terdakwa dalam perkara terpisah) kuliah, memasukan ganja yang sudah di packing dalam plastic klip besar warna putih ke ke kamar saksi Reninaiya Octora ditaruh diatas pralon penyalur air dalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 ,terdakwa bisa masuk karena kunci sering dititipkan kepada terdakwa atau di dalam sepatu Ventela warna orange.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 sekira pukul 20.15 Wib di kamar Saksi Revinaiya Octora nomor 16 terdakwa Beny meminta Saksi Revinaiya octora untuk memesan tembakau gorila/sinte kepada Sdr. Revolt (DPO) melalui nomor 081519000415, sebanyak 1gram seharga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) di tranfer lewat mBanking BCA miliknya ke DANA milik sdr. Revolt;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira 01.00 Wib Sdr. Revolt (DPO) dan temannya mengantar tembakau gorilla/sinte yang bungkus klip kecil warna bening ke kamar nomer 16 (kamar Saksi Revinaiya octora) yang setelah ditimbang tidak ada satu gram;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan “masak satu (kode untuk untuk melinting) kemudian terdakwa ambil paper dan Saksi Revinaiya ambil tembakau gorila di tabur di atas paper lalu terdakwa tambah tembakau dari rokok biasa, setelah jadi satu linting kemudian dibakar dan hisap secara bergantian antara terdakwa, saksi Revinaiya, Revolt dan temannya sampai habis satu linting, lalu setelah Revolt dantemannya pulang pukul 04.00 Wib terdakwa dan Saksi Revinaiya menghisap lagi tembakau gorilla/sinte sampai habis satu linting;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib saksi Revinaiya Octora dan terdakwa Beny Hardi Putra alias Beny Bin Rasili Hardianto ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY dikamar kos nomor 16 dan setelah dilakukan pengegedahan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 diemukan barang berupa :

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



13.1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :

- s. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
- t. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
- u. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- v. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- w. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- x. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

14.1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098,

Kemudian terdakwa ditanya oleh petugas “kamar sebelas milik kamu bukan” terdakwa jawab “iya pak” kemudian menuju kamar nomor 11 milik terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa :

15.1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :

- i.74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
- j.47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-

17.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.

18.1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :

i.1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;

j.1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2825/NNF/2025 tanggal 8 september 2025 yang ditandatangani Kepala Bidang Labooratorium Forensik Polda Jateng Budi Santoso,S.Si,M.Si ,barang bukti disita dari tersangka Beny Hardi Putra Alias Beny Bin Rosili Hardianto . KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-7014/2025/NNF,BB-7015/2025/NNF,BB-7021/2025/NNF,BB 7022/2025/NNF,BB-7023/2025/NNF (A) dan BB-7023/2025/NNF (B) berupa batang,daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Repulik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-7016/2025/NNF dan BB-7017/2025/NNF berupa daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB-7018/2025/berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. BB-7019/2025/NNF berupa daun dalam dalam linting rokok diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Repulik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. BB-7020/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra adalah mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, sehingga tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memakai tembakau gorila atau memiliki atau menyimpan ganja seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa melalui dan bersama Saksi Revinaia Octora telah memiliki tembakau sinte/*synthetic cannabinoid* yang ternyata berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah secara bersama-sama melakukan artinya sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan atau orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga mereka harus melakukan anasir pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa terdakwa tinggal di Kos Kedai Sentong Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta kamar nomer 11, sedangkan saksi Revinaia Octora di kamar nomer 16;
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa Beny Hardi Putra memesan ganja 2 (dua) kilogram kepada temannya bernama FEBY (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan membayar sejumlah Rp6.000.000,00,- melalui transfer lewat Sea Bank Rp.6.000.000 kepada saksi Feby Trisno alias Feby alias Y Bin Yatno (terdakwa dalam perkara terpisah);

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib paket diterima terdakwa berupa kardus warna abu dengan lakban warna bening didalamnya terdapat kardus warna hitam berisi 2 (dua) alumunium foil yang didalamnya batang dan daun dan biji ganja berat sekira 2 kg (dua) kilo gram dengan pengirim atas nama Feby (terdakwa dalam perkara terpisah),penerima Iqbal Yogya (DPO) atas nama BENY alamat Jl.Gerilya MG 3 No.595 Rt.027 Rw.008 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta;
- Bahwa paket ganja tersebut kemudian disimpan dalam koper warna biru tua, terdakwa simpan diatas almari baju.
- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra pada tanggal 4 September 2025 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi Revinaiya Octora (terdakwa dalam perkara terpisah) kuliah, memasukan ganja yang sudah di packing dalam plastic klip besar warna putih ke ke kamar saksi Reninaiya Octora ditaruh diatas pralon penyalur air dalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 ,terdakwa bisa masuk karena kunci sering ditiptkan kepada terdakwa atau di dalam sepatu Ventela warna orange.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 sekira pukul 20.15 Wib di kamar Saksi Revinaiya Octora nomor 16 terdakwa Beny meminta Saksi Revinaiya octora untuk memesan tembakau gorila/sinte kepada Sdr. Revolt (DPO) melalui nomor 081519000415, sebanyak 1gram seharga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) di tranfer lewat mBanking BCA miliknya ke DANA milik sdr. Revolt;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira 01.00 Wib Sdr. Revolt (DPO) dan temannya mengantar tembakau gorilla/sinte yang bungkus klip kecil warna bening ke kamar nomer 16 (kamar Saksi Revinaiya octora) yang setelah ditimbang tidak ada satu gram;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan “masak satu (kode untuk untuk melinting) kemudian terdakwa ambil paper dan Saksi Revinaiya ambil tembakau gorila di tabur di atas paper lalu terdakwa tambah tembakau dari rokok biasa, setelah jadi satu linting kemudian dibakar dan hisap secara bergantian antara terdakwa, saksi Revinaiya, Revolt dan temannya sampai habis satu linting, lalu setelah Revolt dantemannya pulang pukul 04.00 Wib terdakwa dan Saksi Revinaiya menghisap lagi tembakau gorilla/sinte sampai habis satu linting;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib saksi Revinaiya Octora dan terdakwa Beny Hardi Putra alias Beny Bin Rasili Hardianto ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY dikamar kos

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 16 dan setelah dilakukan pengeledahan didalam tangki air kloset duduk dalam kamar mandi kamar nomor 16 diemukan barang berupa :

16.1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :

- a. 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
- b. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- e. 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorila dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorila dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;

17.1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098,

Kemudian terdakwa ditanya oleh petugas “kamar sebelas milik kamu bukan” terdakwa jawab “iya pak” kemudian menuju kamar nomor 11 milik terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa :

18.1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :

- k. 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;

l.47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;

19.1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-

20.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.

21.1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :

k. 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;

l.1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2825/NNF/2025 tanggal 8 september 2025 yang ditandatangani Kepala Bidang Labooratorium Forensik Polda Jateng Budi Santoso,S.Si,M.Si ,barang bukti disita dari tersangka Beny Hardi Putra Alias Beny Bin Rosili Hardianto . KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-7014/2025/NNF,BB-7015/2025/NNF,BB-7021/2025/NNF,BB 7022/2025/NNF,BB-7023/2025/NNF (A) dan BB-7023/2025/NNF (B) berupa batang,daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-7016/2025/NNF dan BB-7017/2025/NNF berupa daun dan biji diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB-7018/2025/berupa daun dan biji diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. BB-7019/2025/NNF berupa daun dalam dalam linting rokok diatas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



5. BB-7020/2025/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Beny Hardi Putra adalah mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, sehingga tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memakai tembakau gorila atau memiliki atau menyimpan ganja seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti terungkap dalam pertimbangan di atas, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, terdakwa bersama dengan Saksi Revinaia Octora, Revolt dan teman Revolt senyatanya telah memiliki narkotika dalam bentuk tembakau sintetis. Terdakwa dalam rangkaian peristiwa ini adalah berperan sebagai orang yang menyuruh saksi Revinaia Octora memesan tembakau gorila/sinte ke Revolt;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa jelas telah turut serta memiliki tembakau sintetis bersama-sama dengan saksi Revinaia Octora dan Revolt serta temanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kedua telah terbukti, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan **Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf a, b, c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Jo Permenkes RI Nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam uraian unsur yang sama dalam dakwaan kesatu, maka selanjutnya



pertimbangan unsur *a quo* Majelis ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini juga telah terbukti sebagaimana dalam uraian unsur yang sama dalam dakwaan kedua, maka selanjutnya pertimbangan unsur *a quo* Majelis ambil alih pula sebagai pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan ketiga ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah tindakan menggunakan sesuatu (seperti wewenang, barang atau kesempatan) secara tidak benar, keliru, atau tidak sesuai peruntukannya, sering kali untuk tujuan yang tidak sah atau menguntungkan diri sendiri. Ini melibatkan penyelewengan, perlakuan salah, atau tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat, baik tanaman (ganja) maupun sintetis, yang jika dikonsumsi dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 Terdakwa meminta kepada saksi Revinaiya Octora untuk memesan tembakau sintetis kepada REVOLT dengan mengatakan kepada saksi Revinaiya Octora jika temannya yang bernama REVOLT menjual tembakau sintetis dan berkata "Kamu orang Sunda ngobrolnya lancar sama REVOLT tolong pesenin." Selanjutnya saksi Revinaiya Octora menghubungi REVOLT melalui nomer 081519000415 dan menyampaikan "Kata BENY teman kamu jual tembakau sintetis" dan dijawab REVOLT "Ada seratus dapat seratus 1r". Selanjutnya saksi Revinaiya Octora menyampaikan kepada Terdakwa "Ben seratus 1r jadi pesan ga?" dan dijawab Terdakwa "Pesen aja pakai uang kamu dulu ya". Kemudian saksi Revinaiya Octora memesan tembakau gorila kepada REVOLT dan melakukan pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui mBanking BCA miliknya ke aplikasi DANA milik REVOLT (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 September sekira pukul 01.00 WIB, saksi Revinaiya Octora dibangunkan oleh Terdakwa dan mengatakan "REVOLT sudah di depan kamar" selanjutnya REVOLT masuk dan meletakkan satu

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klip kecil warna bening di atas meja di kamar terdakwa. Setelah ditimbang ternyata beratnya tidak ada satu gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil paper dan saksi Revinaia Octora mengambil tembakau sintetis lalu ditaburkan di atas paper dan dilinting. Setelah jadi satu linting lalu dibakar dan dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu diberikan kepada saksi Revinaia Octora selanjutnya kepada REVOLT dan teman REVOLT sampai habis kemudian REVOLT dan temannya pulang sekira pukul 04.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa membuat satu linting dan dihisap bersama dengan saksi Revinaia Octora sampai habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata tembakau sintetis yang telah di beli oleh Terdakwa bersama saksi Revinaia Octora setelah mereka terima lalu digunakan bersama-sama dengan cara dilinting dengan kertas paper menyerupai rokok kemudian dihisap bersama-sama secara bergantian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi juga dalam diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif subsidaritas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah pula dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya akan majelis sikapi dalam amar putusan perkara *a quo*, namun terkait dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki penyakit *Borderline Personality Disorder* (BPD) oleh karena tidak disertai bukti cukup terkait dalil itu, maka Majelis menganggap dalil pembelaan Terdakwa terkait penyakit *Borderline Personality Disorder* (BPD) yang dideritanya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi :
 - 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorilla dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorilla dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
- 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.
- 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram,
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098.

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a.n. Febi Trisno als. Feby als. Y Bin Yatno, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Febi Trisno als. Feby als. Y Bin Yatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Mercu Buana Yogyakarta semester VIII.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Nomor 1 Tahun 2023

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beny Hardi Putra alias Beny Bin Rasili Hardianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram dan secara bersama-sama memiliki narkoba golongan I serta menyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) **tahun**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih ukuran besar yang didalamnya berisi:
 - 32 (tiga puluh dua) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 65,5 (enam puluh lima koma lima) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 18,0 (delapan belas koma nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 7,7 (tujuh koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang dibungkus kertas grenjeng bekas rokok dengan berat beserta bungkusnya 7,2 (tujuh koma dua) gram;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hijau yang didalamnya berisi 36 (tiga puluh enam) rokok linting ganja dengan berat total keseluruhan 14,2 (empat belas koma dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) linting rokok tembakau gorilla dengan berat total 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi tembakau gorilla dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 2 (dua) buah paper merek Radja Mas;
- 1 (satu) buah kresek warna putih yang didalamnya berisi :
 - 74 (tujuh puluh empat) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 100 (seratus) gram;
 - 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip ukuran sedang warna bening yang didalamnya berisi daun dan biji ganja dengan berat total keseluruhan beserta bungkusnya 158,0 (seratus lima puluh delapan koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening bertuliskan c-tik;-
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Amason.
- 1 (satu) buah koper warna biru tua yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kardus warna hitam yang didalamnya berisi daun dan biji ganja yang di bungkus almunium foil warna silver dilakban warna coklat dan hitam dengan berat beserta bungkusnya 858,0 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar warna bening yang berisi daun dan biji ganja dengan berat beserta bungkusnya 182,6 (seratus delapan puluh dua koma enam) gram,
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna kuning beserta simcard no : 082234464098.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Febi Trisno als. Feby als. Y Bin Yatno

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026, oleh

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunaryanto, S.H, M.H., Setyaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuri Mahar Kestri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Sunaryanto, S.H, M.H

TTD

Setyaningsih, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURI MAHAR KESTRI, SH